ПРАВИЛА
проведения рекламной акции «Новогодний розыгрыш»

1. **Общие положения**

1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции, количество призов акции, сроки и место их получения. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан публично уведомить об этом.
1.2. Наименование акции: **«Новогодний розыгрыш»** (далее – «Акция»).
1.3. Акция проводится с целью поддержания интереса к финансовым услугам Организатора, повышения уровня лояльности Клиентов, а также повышения уровня финансовой грамотности населения и продвижения финансовых услуг под товарным знаком «Бустра».
1.4. Данная Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и не основано на риске, участие в Акции не является обязательным. Акция носит рекламный характер.
1.5. Территория проведения Акции: территория Российской Федерации.
1.6. Добровольное участие в Акции подразумевает автоматическое ознакомление и подтверждает полное согласие её участников с настоящими Правилами.
1.7. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных Правилами.

2. **Сведения об Организаторе и Операторе Акции**

2.1. Организатор Акции, т.е. юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является Микрокредитная компания Общество с ограниченной ответственностью «Бустра». Местонахождение: 443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н САМАРСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 48, ОФИС 10 ИНН/КПП 6317102210/631701001 ОГРН 1146317004030
2.2. Оператор Акции, т.е. юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации является Микрокредитная компания Общество с ограниченной ответственностью «Бустра». Местонахождение: 443099, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н САМАРСКИЙ, Г САМАРА, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 48, ОФИС 10
ИНН/КПП 6317102210/631701001 ОГРН 1146317004030.

3. **Сроки проведения акции**

3.1. Общий срок проведения Акции, включая период выдачи призов Победителям: с 01.12.2023 в 00:01 часов до 15.01.2024 в 23:59 часов, по московскому времени.
3.2. Период оформления договора потребительского микрозайма: с 01 декабря 2023 г. по 30 декабря 2023 г. включительно.
3.3. Дата определения Победителей Акции: 15 января 2024 г.
3.4. Период вручения призов Победителям: с 16 по 31 января 2024 года включительно.
3.5. Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное прекращение) возможно по усмотрению Организатора с обязательным информированием участников Акции об изменении сроков проведения на официальном сайте Организатора в сети Интернет по адресу Быстрые займы - Бустра (boostra.ru) .

4. **Требования к участию в Акции**

4.1. Участники Акции:
Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, заключившими договор потребительского микрозайма в период согласно п. 3.2. настоящих Правил и закрывшие его не позднее установленной в договоре даты платежа в срок до 15 января 2024 г включительно.
4.2. К участию в Акции не допускаются:
4.2.1. Работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их семей;
4.2.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором.
4.2.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, а также члены их семей.
4.3. Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими Правилами, размещенными в сети Интернет по адресу Быстрые займы - Бустра (boostra.ru)

5. Призовой фонд Акции

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет собственных средств Организатора и состоит из следующих Призов (далее – Призы):

Наименование приза	Дополнительная часть	Количество
Денежные средства в размере 10 000 рублей	Денежные средства в размере 3 231 рублей	10 штук
Денежные средства в размере 30 000 рублей	Денежные средства в размере 14 000 рублей	5 штук

5.2. Общий призовой фонд составляет 352 310 рублей

5.3. Дополнительная часть приза в соответствии с п.11.12 настоящих Правил удерживается Организатором в целях выполнения функций налогового агента (п. 2 ст. 224 НК РФ п.28 ст.217 НК РФ)

5.4. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, которые могут использовать их по своему усмотрению.

5.5. Призы данной Акции не подлежат обмену на другие услуги/товары

6. Порядок регистрации в качестве Участника Акции

6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо совершить следующие действия:

6.1.1. При выполнении совокупности нижеследующих условий заемщик признается Участником Акции 1 уровня:

◦ Заключение не первого (второго или более) договора потребительского займа в период с 01 декабря 2023 г. по 30 декабря 2023 г. (включительно);

◦ Пользование займом не менее 16 дней;

◦ Закрытие займа до 15.01.2024 в 23:59 часов.

6.1.2. При выполнении совокупности нижеследующих условий заемщик признается Участником Акции 2 уровня:

◦ Заключение еще одного (третьего или более) договора потребительского займа в период с 01 декабря 2023 г. по 30 декабря 2023 г. (включительно);

◦ Пользование займом не менее 16 дней;

◦ Закрытие займа до 15.01.2024 в 23:59 часов.

6.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 6.1.1. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка) в качестве Участника 1 уровня (участие в розыгрыше призов в 10 000 р.). Совершение Участником действий, указанных в пункте 6.1.2. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка) в качестве Участника 2 уровня (участие в розыгрыше призов в 30 000 р.). Каждая Заявка вносится в Единый список Заявок на распределение Призов с присвоением порядкового номера в хронологическом порядке по дате и времени заключения договора потребительского микрозайма. Порядковый номер заявки отображается в Личном кабинете Участника акции на сайте Быстрые займы - Бустра (boostra.ru)

7. Права и обязанности Организатора и Участников Акции

7.1. Участники Акции вправе:

7.1.1. Знакомиться с Правилами на сайте Организатора Быстрые займы - Бустра (boostra.ru);

7.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

7.1.3. Требовать вручения Призов в случае, если Участник будет признан выигравшим, соответствии с настоящими Правилами;

7.1.4. Отказаться от участия в Акции;

7.1.5. Отказаться от получения Приза. Обращение Участника-победителя за Призом за пределами срока, указанного в п. 3.4., признается отказом от получения Приза.

7.2. Участник обязуется:

7.2.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;

7.2.2. предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции и Соглашением;

7.2.3. Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

7.3. Организатор вправе:

7.3.1. Отказать победителю во вручении Приза в случае установления факта несоблюдения им настоящих Правил;

7.3.2. Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

7.3.3. Отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением Приза, если Участник

отказался от получения Приза;
7.3.4. Затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;
7.3.5. Организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т. ч. для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации; организовывать и проводить фото- и видеосъёмку в отношении Участников, ставших победителями Акции в связи с получением ими Приза, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием Участников Акции, в том числе ставших победителями, на сайте Быстрые займы - Бустра (boostra.ru) , в группе Вконтакте https://vk.com/boostra_zaim и на иных информационных ресурсах, с письменного согласия Участника.
7.4. Организатор обязан:
7.4.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.
7.4.2. Предоставить соответствующие Призы Участникам, ставшим победителями в Акции в соответствии с настоящими Правилами;
7.4.3. Обеспечить размещение настоящих Правил на сайте Быстрые займы - Бустра (boostra.ru) и в офисах, по окончании проведения Акции разместить соответствующую информацию об итогах Акции группе Вконтакте https://vk.com/boostra_zaim

8. Порядок определения победителей

8.1. Определение победителей Акции будет осуществляться Организатором Акции в срок, указанный в п. 3.3.
8.2. В период, указанный в п. 3. настоящих Правил, проводится формирование списка Участников, заключивших с Организатором договоры потребительского микрозайма при выполнении Участниками действий, указанных в п. 6 настоящих Правил. В список попадают все Участники, подавшие заявку в течение периода акции. Каждому участнику присваивается порядковый номер в хронологическом порядке.
8.3. Определение победителей происходит в следующем Порядке:
Победителями признаются Участники, выбранные случайным способом из общего списка участников.
8.4. Организатор оставляет за собой право заменить полностью или частично Призы на аналогичные по стоимости товары.

9. Порядок и сроки вручения и получения Призов

9.1. После определения победителя Акции Организаторы информируют победителя о победе в Акции и о месте и времени получения Приза, посредством направления СМС-сообщения на номер мобильного телефона, который был указан при заполнении Заявки на получение займа, не позднее 3 дней, следующего за днём определения победителя.
9.2. Для получения Приза Участник должен связаться с Организатором через сообщения в группе Вконтакте и предъявить фотографию паспорта.
9.2.1. предъявить паспорт;
9.2.2. надлежащим образом исполнить обязательства по возврату суммы займа и процентов за пользование суммой займа по договору потребительского микрозайма оформленного в акционный период.
9.3. Призы, указанные в п. 5.1., вручаются победителям посредством денежного перевода на банковский счёт. Реквизиты счёта Победитель должен сообщить сообщения в группе Вконтакте https://vk.com/boostra_zaim
9.4. Обязанность Организатора по вручению Приза считается исполненной надлежащим образом с момента отправки Приза на банковский счёт Победителя, реквизиты которого он предоставил.
9.5. В случае отказа Участника, ставшего победителем, от получения указанного Приза, либо несоответствия Участника требованиям настоящих Правил Организатор вправе использовать его для собственных нужд, либо распорядиться любым иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
9.6. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза, если Участник не соответствует требованиям настоящих Правил и не соблюдает условия участия в Акции, установленные настоящими Правилами.
9.7. Организатор не осуществляет вручение Призов в случае выявления фактов мошенничества, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Акции, указанных в п. 6, мошенничество при регистрации в Акции и в процессе участия в Акции и другие нарушения. Организатор определяет наличие факта совершения мошеннических действий и/или фальсификации по своему усмотрению, руководствуясь здравым смыслом.
9.8. Организатор имеет право на свое усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Акции, а также

запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора Акции возникли обоснованные подозрения о том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой подделки данных.

10. Порядок использования персональных данных

Факт направления Участником Заявки является согласием Участника на предоставление персональных данных для обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование с целью вручения Приза, индивидуального общения с Участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Акции.

10.1. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения Акции. Организатор имеет право разглашать персональные данные Участников Акции только с согласия такого Участника. Получение победителем Приза признается его согласием на использование его персональных данных для целей освещения Акции.

10.2. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акции, без согласия субъекта персональных данных.

10.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором (Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию Организатора) персональных данных Участника любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

10.4. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени Участника Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Призе в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом № 152-ФЗ «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора.

10.5. Организатор Акции и иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: • обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора персональных данных, установленных Законом; • обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в случаях, предусмотренных Законом; - в случае если Организатор Акции в целях исполнения своих обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, - осуществлять указанные действия с соблюдением требований Закона; • нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

10.6. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору, согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает невозможным получение Приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику в таком Призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если соответствующий Приз был ранее востребован Участником. После получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору, об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных

данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом или другими федеральными законами.

11.Иные условия Акции

11.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на сайте Организатора Быстрые займы - Бустра (boostra.ru).

11.2. Организатор не несет ответственность за:

11.2.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

11.2.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организатору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным с качеством работы операторов связи;

11.2.3. Неполучение Участниками Акции Призов в случае не востребования их Участниками или отказа от них;

11.2.4. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, которые могут быть причинены им в связи с их участием в Акции.

11.3. Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами или действующим законодательством РФ, возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, сбои в работе банков, а также наступления недобросовестных действий третьих лиц.

11.4. Разночтения данных, указанных Участником при заключении договора потребительского микрозайма, и документа, удостоверяющего личность Участника, предъявляемого при получении Приза, дает Организатору право не вручать Приз такому Участнику.

11.5. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, указанным в п. 4.1., что он сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, Призах, и других предложениях от Организатора Акции и уполномоченным им третьим лицам. Согласие Участника дает Организатору Акции и уполномоченным им лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и использование данных Участника, указанных путем отправки сообщения, а также для осуществления Организатором Акции и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в отношении рекламной акции Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая направление СМС-сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником.

11.6. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва Участником согласия на их обработку.

11.7. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения Призов Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию, в том числе персональные данные Участников, для предоставления их в соответствии с действующим законодательством РФ в государственные органы, включая сканированную копию паспорта Участника.

11.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

11.9. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение

Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.

11.10. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте: Быстрые займы - Бустра (boostra.ru).

11.11. В случае поступления от Участников обращений по обратной связи ответ Организатором дается в течение 5 рабочих дней.

11.12 В отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, применяется ставка НДФЛ в размере 35%. Пункт 28 ст. 217 НК РФ предусматривает освобождения стоимости призов от обложения НДФЛ, если сумма не превышает 4000 рублей в случае выигрыша и приза, получаемыев проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). Согласно п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты обязаны представлять в инспекцию по месту своего учета сведения о доходах физических лиц за истекший налоговый период, а также о суммах начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет НДФЛ. Сведения представляют ежегодно по форме 2-НДФЛ. Срок сдачи сведений о выплаченных физическим лицам доходах – не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить в налоговую инспекцию по месту своего учета, то есть по месту жительства налогоплательщики получающие выигрыши, выплачиваемые организаторам лотерей, тотализаторов и других мероприятий основанных на риске игр, – исходя из сумм таких выигрышей. Таким образом, на физических лиц, получивших доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, нормами ст. ст. 228 и 229 НК РФ возложена обязанность самостоятельно исчислить и уплатить налог в бюджет, а также представить декларацию формы 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.